

Unwiderrufliche Provisionsschutzvereinbarung

IMFPA | RSK-IMFPA-03

Diese Vereinbarung wird am unten genannten Datum zwischen dem Auftraggeber, den in Anhang A genannten Begünstigten und, zur Kenntnisnahme, dem Zahlstellenagenten (jeweils eine «Partei») im Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Geschäft geschlossen.

DATUM DER VEREINBARUNG

ORT

REFERENZNR.

ZUGRUNDE LIEGENDER VERTRAG / SPA-REF.

AUFTRAGGEBER

FIRMENNAME

LAND

HANDELSREGISTERNR.

POSITION

FIRMENSITZ

Eigenschaft des Auftraggebers:

☐ Verkäufer

☐ Käufer

GESCHÄFT

PRODUKT / ROHSTOFF

GESAMTMENGE

MENGE PRO LIEFERUNG

INCOTERMS

LIEFERZEITRAUM

01 Zweck

- 1.1 Die Begünstigten haben das Geschäft vorgestellt, verhandelt oder in anderer Weise dazu beigetragen. Der Auftraggeber möchte die ihnen zustehenden Provisionen unwiderruflich absichern, und die Begünstigten verlassen sich auf diese Vereinbarung bei ihrer weiteren Unterstützung des Geschäfts.
- 1.2 „Geschäft“ bezeichnet den oben beschriebenen Kauf und Verkauf sowie jeden Vertrag, jede Lieferung, jeden Abruf, jede Verlängerung, Erweiterung, Änderung oder Ersetzung zwischen dem Auftraggeber, der Gegenpartei und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen, Rechtsnachfolgern oder Beauftragten, unabhängig von der gewählten Struktur.

02 Provisionen

- 2.1 Der Auftraggeber zahlt jedem Begünstigten die in Anhang A genannte Provision für jede im Rahmen des Geschäfts erfolgte Lieferung, Übergabe oder Zahlung, für die gesamte Laufzeit des Geschäfts sowie jede Verlängerung oder Erweiterung.

ANHANG A: BEGÜNSTIGTE UND PROVISIONEN

BEGÜNSTIGTER (UNTERNEHMEN)	FUNKTION	PROVISION (% ODER USD PRO EINHEIT)	LAND

- 2.2 Provisionen sind in voller Höhe, ohne Aufrechnung, Abzug oder Einbehalt, in der Währung des Geschäfts zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist, und entstehen mit Zahlungseingang beim Auftraggeber für jede Lieferung.

03 Zahlungsmechanismus und Zahlstellenagent

- 3.1** Provisionen werden über den unten genannten Zahlstellenagenten gezahlt, der die Provision jedes Begünstigten innerhalb von **drei (3) Bankarbeitstagen** nach Zahlungseingang unmittelbar aus den Erlösen jeder Zahlung gemäß den dieser Vereinbarung beigefügten Zahlungsanweisungen auszahlt.

ZAHLSTELLENAGENT
(BANK / KANZLEI)

ANSCHRIFT

LAND

KONTO / REFERENZ

SWIFT / BIC

- 3.2** Der Auftraggeber erteilt dem Zahlstellenagenten unwiderrufliche Anweisung und wird diese ohne schriftliche Zustimmung aller Begünstigten weder ändern, verzögern noch widerrufen. Handelt kein Zahlstellenagent, zahlt der Auftraggeber innerhalb derselben Frist direkt an die Begünstigten.

04 Unwiderruflichkeit und Schutz

- 4.1** Diese Vereinbarung ist unwiderruflich und kann nur durch eine von allen Parteien unterzeichnete schriftliche Vereinbarung beendet, geändert oder aufgehoben werden. Sie bindet den Auftraggeber, seine verbundenen Unternehmen, Rechtsnachfolger, Abtretungsempfänger, Beauftragten und Erben.
- 4.2** Die Rechte der Begünstigten erstrecken sich auf sämtliche aus dem Geschäft entstehenden Geschäfte zwischen dem Auftraggeber, der Gegenpartei und deren verbundenen Unternehmen, einschließlich wiederholter, nachfolgender und Ersatzgeschäfte sowie Geschäfte, die über Dritte oder neue Gesellschaften abgeschlossen werden.
- 4.3** Ansprüche aus dieser Vereinbarung bleiben nach Ablauf, Beendigung, Abtretung oder Nichterfüllung des zugrunde liegenden Vertrags bestehen, außer wenn dies auf vorsätzlichem Fehlverhalten des Begünstigten selbst beruht.

05 Vertraulichkeit und Umgehungsverbot

- 5.1** Die Parteien behandeln diese Vereinbarung und sämtliche das Geschäft betreffenden Informationen vertraulich und umgehen keinen Begünstigten. Eine gesonderte Vereinbarung über Umgehungs- und Geheimhaltungsschutz zwischen den Parteien gilt zusätzlich.

06 Zahlungsverzug und Rechtsbehelfe

- 6.1** Überfällige Beträge verzinsen sich mit ____ % **pro Jahr** ab Fälligkeit bis zur Zahlung. Die säumige Partei trägt angemessene Rechts- und Inkassokosten.
- 6.2** Jeder Begünstigte kann neben anderen Rechtsbehelfen einstweiligen Rechtsschutz und Erfüllung verlangen.

07 Laufzeit

- 7.1** Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und bleibt für die Dauer des Geschäfts sowie jeder Verlängerung oder Erweiterung, in jedem Fall jedoch mindestens **fünf (5) Jahre**, in Kraft.

08 Anwendbares Recht und Streitbeilegung

- 8.1** Diese Vereinbarung unterliegt dem unten genannten Recht. Streitigkeiten werden zunächst dreißig (30) Tage lang in gutem Glauben erörtert und, falls keine Einigung erzielt wird, endgültig wie unten angegeben beigelegt.

ANWENDBARES RECHT

SCHIEDSREGELN /
ZUSTÄNDIGE GERICHTE

SITZ / GERICHTSSTAND

VERFAHRENSSPRACH
E

09 Allgemeine Bestimmungen

- 9.1** Diese Vereinbarung stellt die vollständige Vereinbarung zu ihrem Gegenstand dar. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der übrige Vertrag unberührt.
- 9.2** Sie kann in mehreren Ausfertigungen sowie per elektronischer Unterschrift oder eingescannter Kopie unterzeichnet werden, die jeweils als Original gelten.

10 Unterschriften

Unterzeichnet durch die ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter:

AUFTRAGGEBER: NAME	_____	BEGÜNSTIGTER: NAME	_____
POSITION	_____	POSITION	_____
DATUM	_____	DATUM	_____

AUFTRAGGEBER: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL	BEGÜNSTIGTER: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL
--	--

Zur Kenntnis genommen durch den Zahlstellenagenten:

ZahlstellenAGENT: NAME, DATUM, UNTERSCHRIFT UND STEMPEL

